



PUTUSAN

Nomor 5700 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALI AMRIN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Pala, Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusri Putra P. Nasution, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agusri Putra Nasution, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 47, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara (Gedung YBHST), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2025;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

1. **PAWALDI PURBA**, bertempat tinggal di Rmania, Desa Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sinondang Handayani Nomor 2, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



2. YUNIVA HAJALIA PURBA, bertempat tinggal di Rmania, Desa Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sinondang Handayani Nomor 2, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;

D a n

ZURIDAWATI, S.T., bertempat tinggal di Jalan Jermal X, Lingkungan IV Nomor 77, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sinondang Handayani Nomor 2, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli dan Kuitansi Jual Beli tanggal 30 Januari 2022 atas sebidang tanah yang terletak di Bah Gambir Huta Rmania I Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan alas hak berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Hibah dari Galih Purba kepada Yuniva Hajalia Purba, dengan Nomor Surat 593/033/PD/2014 tertanggal 5 Juni 2014 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat II dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan alas hak berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Hibah dari Galih Purba kepada Yuniva Hajalia Purba (Tergugat II), dengan Nomor Surat 593/033/PD/2014 tertanggal 5 Juni 2014. Sebidang tanah tersebut perladangan yang berisikan tanaman karet dengan luas tanah tersebut $\pm 39.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu meter persegi) yang setempat dikenal terletak di Bah Gambir Huta Rmania I Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan rincian batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Legi/Sulastri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Poniman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Robinson Damanik/Poniman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Makdan/Arsyad;
5. Membebankan biaya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya semua yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami berharap putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kekeliruan pihak (*in person* dan *error in persona*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan prematur (*dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sim., tanggal 20 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa yang terletak di tanpa seizin pemilik sah yaitu Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang penjualan objek sengketa milik Tergugat II kepada Para Penggugat sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.503.500,00 (satu juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 87/PDT/2025/PT MDN., tanggal 10 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/Pdt.G/2024/ PN Sim., tanggal 20 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut;
2. Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah bertanggal 4 September 2021 dan Kuitansi Jual Beli bertanggal

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



30 Januari 2022 atas sebidang tanah yang terletak di Bah Gambir Huta Rmania I Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Hibah dari Galih Purba kepada Yuniva Hajalia Purba, dengan Nomor Surat 593/033/PD/2014 tertanggal 5 Juni 2014 antara Para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan berkekuatan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi untuk menyerahkan sebidang tanah yang telah dibeli oleh Para Penggugat/Pembanding dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan alas hak berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Hibah dari Galih Purba kepada Yuniva Hajalia Purba (Tergugat II), dengan Nomor Surat 593/033/PD/2014 tertanggal 5 Juni 2014. Sebidang tanah tersebut perladangan yang berisikan tanaman karet dengan luas tanah tersebut $\pm$ 39.000 m² (tiga puluh sembilan ribu meter persegi) yang setempat dikenal terletak di Bah Gambir Huta Rmania I Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Legi/Sulastri;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Makdan/Arsyad;

5. Membebaskan biaya kepada Para Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya semua yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 2 Juni 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 2 Juni 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat tidak menyerahkan objek jual beli berupa bidang tanah peladangan yang berisikan tanaman karet dengan luas tanah $\pm 39.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Bah Gambir, Hutua Ramania, Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Hibah dari Galih Purba kepada Yuniva Hajalia Purba (Tergugat II) tanggal 5 Juni 2014 (objek sengketa);
- Bahwa Para Tergugat menjual objek sengketa kepada Para Penggugat dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas, namun Tergugat menjual kembali objek sengketa kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat I mengakui adanya jual beli objek sengketa tersebut, namun pembayarannya belum lunas dan yang membubuhkan tanda tangan atas nama Tergugat II adalah Tergugat I, namun Tergugat II membantah dengan menyatakan tidak mengetahui adanya jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat II yang diperoleh melalui hibah dari Galih Purba (kakek Tergugat II/orang tua Tergugat I), namun oleh Tergugat I dijual kepada Para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat II sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terbukti bahwa Tergugat I telah menerima sejumlah uang hasil penjualan objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa milik Tergugat II dan telah menerima uang penjualan atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak menuntut pengembalian uang pembelian atas tanah objek sengketa, namun terbukti adanya pembayaran dari Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I, maka berdasarkan petitum subsider Penggugat, beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat I dihukum mengembalikan uang penjualan objek sengketa milik Tergugat II kepada Para Penggugat;
- Bahwa selain itu, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak sejalan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak sah, karena dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat II sebagai pemilik objek jual beli, karenanya Tergugat I dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Para Penggugat, akan tetapi dalam amarnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, yang seharusnya *judex facti* Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ALI AMRIN, dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/PDT/2025/PT MDN., tanggal 10 April 2025, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sim., tanggal 20 Desember 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ALI AMRIN** dan **2. RAMLI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/PDT/2025/PT MDN., tanggal 10 April 2025, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sim., tanggal 20 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa yang terletak di Bah Gambir, Hutua Rmania, Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanpa seizin pemilik sah yaitu Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang penjualan objek sengketa milik Tergugat II kepada Para Penggugat sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5700 K/Pdt/2025